

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
משה אבוטבול
מיכאל מלכיאלי
יוסף טייב
אברהם בצלאל
יעקב מרגי
אוריאל בוסו
משה ארבל
עופר כסיף

פ/25/448

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (הוראות בדבר פיזור אסיפה או תהלוכה), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 89א 1. בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971¹, אחרי סעיף 89 יבוא :

"הוראות בדבר 89א. (א) אסיפה או תהלוכה תפוזר תוך שימוש בכוח פיזור אסיפה או תהלוכה מידתי בנסיבות העניין.

(ב) באזורי מגורים לא תפוזר הפגנה באמצעות התזת נוזל המפיץ ריח רע.

(ג) הפרת הוראות סעיף זה היא הפרת חובה חקוקה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש]² ומשטרת ישראל תישא באחריות הנזיקית."

דבר הסבר

הצעת חוק זו נועדה לקבוע אמות מידה ראשוניות בדבר הפעלת כוח משטרתית בכדי לפזר הפגנה שאושרה באופן לגיטימי. היעדר ההסדרה של הנושא בחקיקה ראשית הביא לכך שההוראות בהקשר זה נקבעו במדרג נורמטיבי נמוך : הנחיות פנימיות של היועץ המשפטי לממשלה ושל המשטרה. בשנים האחרונות אנו עדים לשימוש תכוף בכלים לא-מידתיים לפיזור הפגנות, כאשר ברובו כוון נגד קבוצות

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ' 266.

מוחלשות ומיעוטים פוליטיים, חרף ההתנגדות המתמשכת מטעם ארגוני החברה האזרחית אשר הדגישו את הסכנה הפיזית והבריאותית שנשקפת למפגינים משימוש בכלים אלו. הצעת חוק זו מבקשת להידרש לנושא ולהציע מודל מדורג לטיפול בנושא, בשילוב של חקיקה ראשית ומשנית מוסדרת לפי הכללים הקבועים במדרג הנורמטיבי בדין הישראלי.

סעיף קטן (א) בהצעת חוק זו מבקש לקבע את אמת המידה הכללית אליה המשטרה צריכה להיות כפופה בעת פיזור הפגנה, זאת גם בהתאם לנקבע בנושא זה בבית המשפט העליון בשורה של פסקי דין. לאור המורכבות של הגדרת אמות מידה מדויקות אשר יתאימו לשלל המקרים השונים שמשטרת ישראל נדרשת להתמודד איתם בשגרת היום-יום, הנוסח המוצע נועד להבטיח כי לא יהיה שימוש לא-מידתי בכוח הרב הנמצא בידי גורמי אכיפת החוק נגד מפגינים אשר ממשים את זכותם הדמוקרטית והחוקתית לחופש הביטוי.

סעיף קטן (ב) קובע כי לא תפוזר הפגנה באמצעות התזת נוזל המפיץ ריח רע ("בואש") באזורי מגורים, כדי לא לגרום סבל וצער לאזרחים חפים מפשע הגרים בקרבת מקום. כידוע, אמצעי זה גורם לריח מחריד המשפיע גם לאחר ימים רבים בתופעות של כאבי ראש, בחילות וסירחון בכל הסביבה.

סעיף קטן (ג) קובע מפורשות כי הפרת סעיף קטן (א) תיחשב כהפרת חובה חקוקה בדיני הנוזיקין, ובכך תאפשר למפגינים לתבוע את המשטרה על נזקים אשר נגרמו להם בעת הפעלה לא מידתית של כוח משטרת. סעיף זה נועד לייצר הרתעה משמעותית אף יותר למשטרת ישראל כך שתחדל להפר את העקרונות החוקתיים של הפעלת הכוח שניתנה לה, במיוחד בהקשר של מימוש זכות המחאה. סביר, לאור הדין הנוזיקי בישראל, כי הנזק אשר ייפסק לטובת המפגינים יקרה כאשר ההפרה היא משמעותית ביותר. חשוב להדגיש כי האחריות הנוזיקית היא של המשטרה כאורגן ממלכתי, ולא של השוטרים כפרטים יחידים.

הצעת החוק כאמור חשובה בייחוד על רקע השימוש התדיר באמצעים לא חוקתיים על ידי המשטרה בהפגנות השונות ברחבי הארץ, באופן שהבליט את הצורך בעיגון הנושא בחקיקה ראשית. עצם העברת החוק האמור בהליך החקיקה המלא של הכנסת יעורר דיון ציבורי נרחב ונדרש בהקשר של הסמכויות שניתנות לשוטרים בעת פיזור הפגנות. בנוסף, קביעת הנושא בחקיקה ראשית ומשנית מסודרת תקל על הציבור לדעת את זכויותיו בעת מימוש חופש המחאה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/2030/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/675/24).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת (פ/1874/24 ; פ/3114/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)